МУИС / ХҮНИЙ ЭРХ

НИЙГМИЙН ДООД ДАВХРАА БА ХҮНИЙ ЭРХ

Орлого өөр байж болно.
Хүний эрх ижил.

Оюутнууд: Б. Саранчимэг,
Ш. Түвшинбаяр, Б. Энхзаяа

Багш: Б. Тамир



Бид ямар дарааллаар тайлбарлах вэ?



01 **1. Асуудал**

Ядуурал эрх эдлэх боломжид хэрхэн нөлөөлөх вэ?

02 **2. Хамгаалалт**

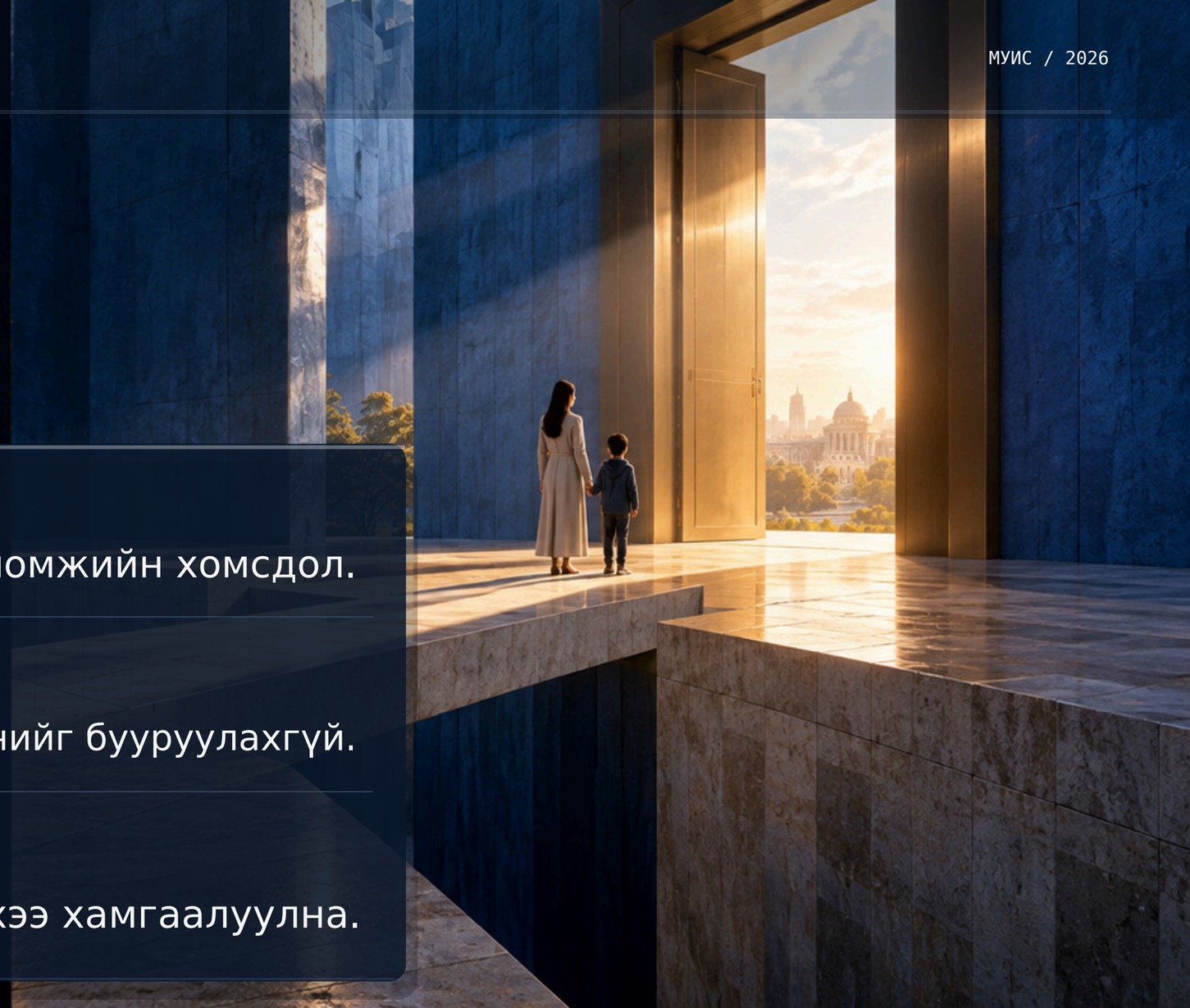
Монголын хууль, олон улсын баримт бичиг юу заадаг вэ?

03 **3. Шийдэл**

Бодит кейсээс Монголд ямар санаа авч болох вэ?

Асуудлыг ойлгоно → хуулиа харна → шийдлээ ярилцана.

Байр суурь өөр.
Хүний эрх ижил.



01 **Нөхцөл**

Бага орлого, тогтворгүй ажил, боломжийн хомсдол.

02 **Нэр төр**

Эдийн засгийн нөхцөл хүний үнэ цэнийг бууруулахгүй.

03 **Тэгш эрх**

Орлогоос үл хамааран хүн бүр эрхээ хамгаалуулна.

Жишээ: ажилгүй болсон хүн эрүүл мэнд, боловсролын эрхээ алдахгүй.

Ядуурал бол зөвхөн мөнгөний асуудал биш.

01 **Орлого**

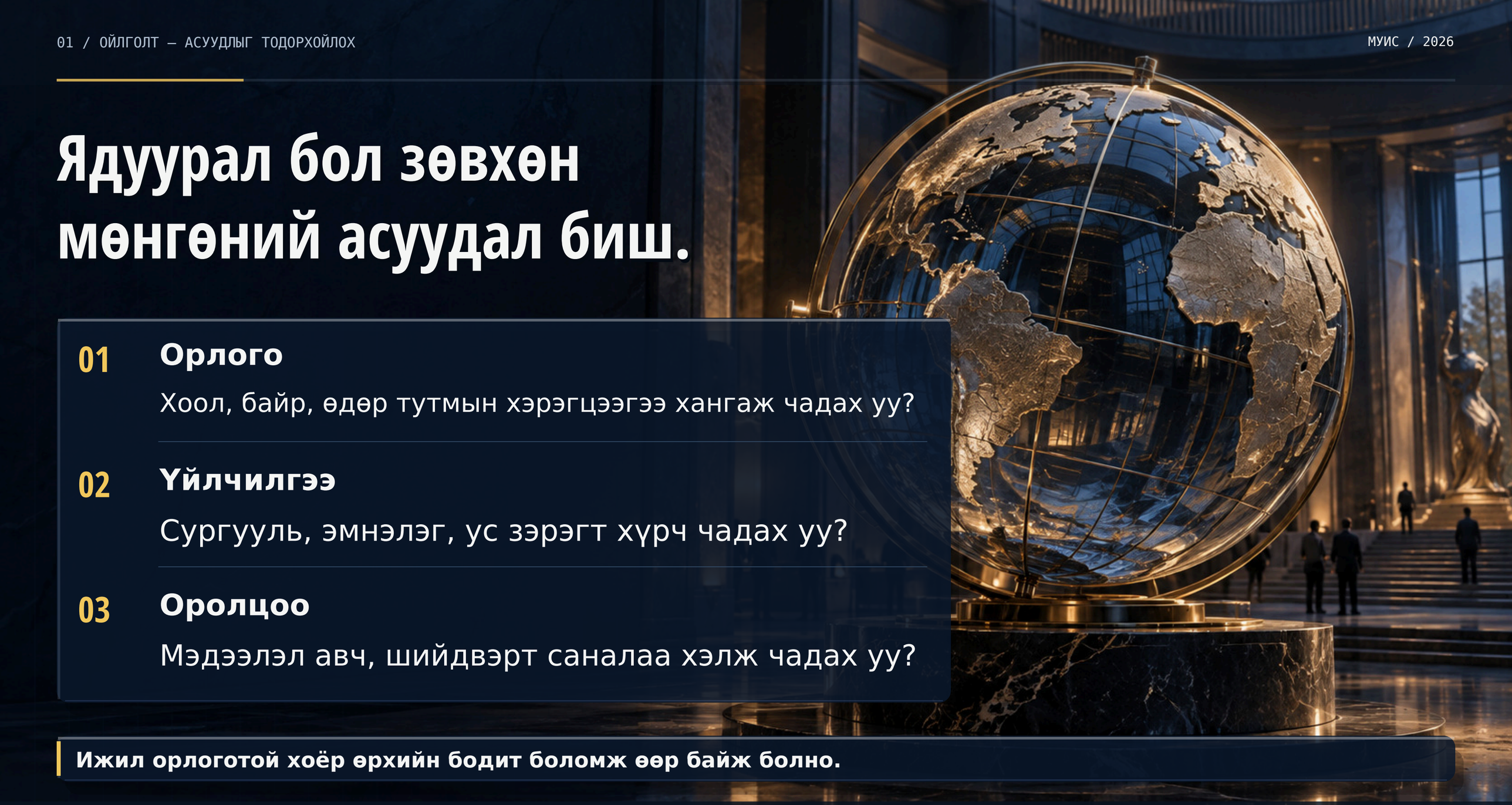
Хоол, байр, өдөр тутмын хэрэгцээгээ хангаж чадах уу?

02 **Үйлчилгээ**

Сургууль, эмнэлэг, ус зэрэгт хүрч чадах уу?

03 **Оролцоо**

Мэдээлэл авч, шийдвэрт саналаа хэлж чадах уу?



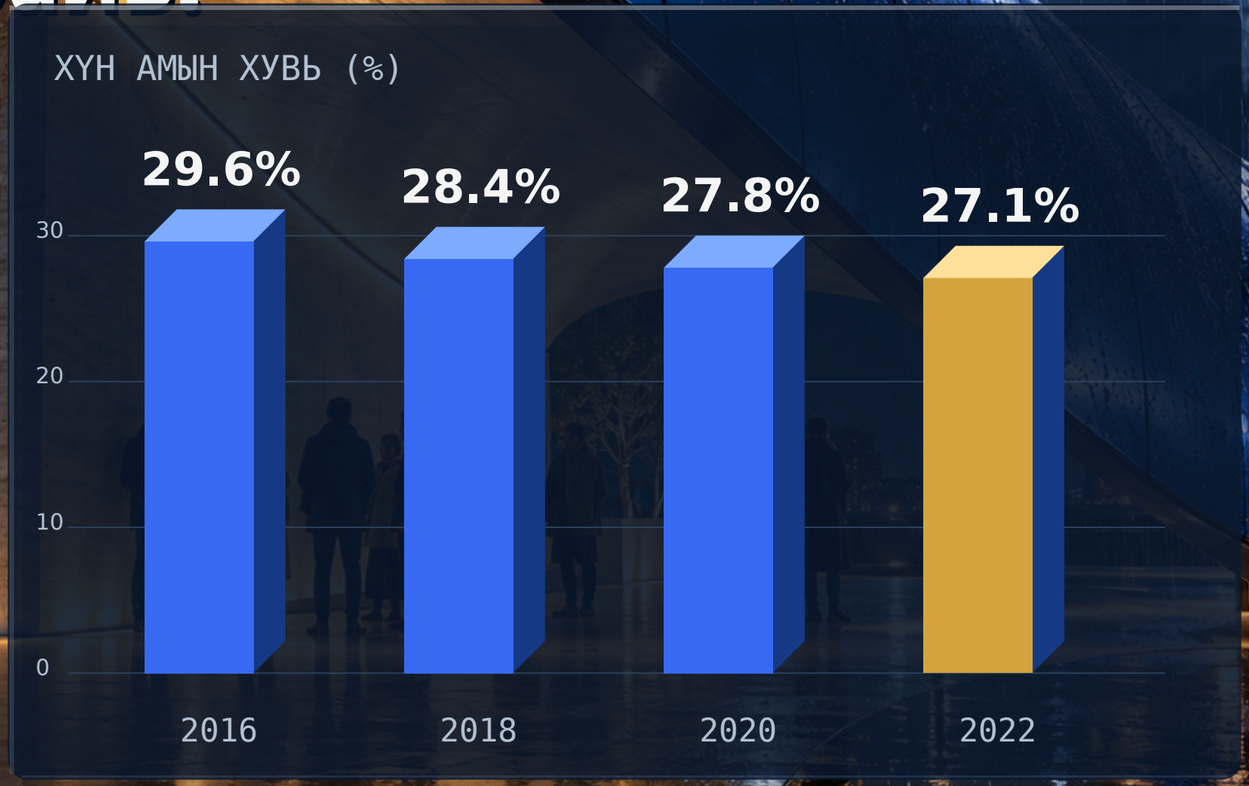
Ижил орлоготой хоёр өрхийн бодит боломж өөр байж болно.

2022 онд ойролцоогоор 4 хүн тутмын 1 нь ядуу байв.

27.1%

Үндэсний ядуурлын босгоос доогуур хэрэглээтэй хүн ам

2016–2022: −2.5 нэгж хувь



27.1% — 2022 оны үзүүлэлт. 2026 оны өнөөгийн түвшин биш.

Нэг саад дараагийн саадыг үүсгэж болно.



01 Орлого буурах

Хэрэгцээний зардал хүрэлцэхгүй болно.

02 Үйлчилгээ хойшлох

Эмчилгээ, суралцах боломж тасалдаж болно.

03 Боломж хумигдах

Эрүүл мэнд, ур чадвар, ажлын боломж муудна.

04 Орлогын эрсдэл нэмэгдэх

Ядуурал дахин үргэлжилж болно.

Энэ бол тайлбарлах схем; тоон судалгааны шалтгаант үр дүн биш.

Хүн бол тусламж хүсэгчээс гадна эрх эдлэгч юм.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 | ICESCR • 1966.12.16

01 **Хүн**

Эрхээ эдэлж, тайлбар болон хамгаалалт шаардана.

02 **Төр**

Хууль, төсөв, үйлчилгээгээр боломж бүрдүүлнэ.

03 **Хяналт**

Шийдвэр буруу бол хянуулах арга замтай байна.

Гол ялгаа: сайн дурын тусламжаас гадна хуульд заасан үүрэг бий.

Үндсэн хууль юуг баталгаажуулдаг вэ?

Монгол Улсын Үндсэн хууль • 1992.01.13

14.1–14.2	**Тэгш байдал**	Хөрөнгө чинээгээр ялгаварлахгүй.
16.5	**Нийгмийн тусламж**	Хуульд заасан нөхцөлд тусламж авна.
16.6–16.7	**Эрүүл мэнд, боловсрол**	Эрүүл мэндээ хамгаалуулж, сурч боловсорно.
16.12; 16.14	**Эрхээ хамгаалах**	Гомдол гаргаж, шүүхээр хамгаалуулна.

Баталгаа нь хүн бүрд хамаарна; хэрэгжүүлэх нөхцөлийг холбогдох хууль тогтооно.

Салбарын хууль эрхийг өдөр тутмын үйлчилгээ болгодог.

2021.07.02	**Хөдөлмөрийн тухай**	6 дугаар зүйл: хөдөлмөрт ялгаварлахыг хориглоно.
2012.01.19	**Нийгмийн халамжийн тухай**	Тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний зохицуулалт.
2023.07.07	**Боловсролын ерөнхий**	Боловсролын боломж, хүртээмжийн зохицуулалт.
2016.02.05	**Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай**	Хүртээмж ба тэгш оролцооны зохицуулалт.

Эндхүү огноо нь баталсан өдөр; сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлтийн огноо биш.

Олон улсын баримт бичиг ижил эрх зүйн хүчтэй биш.



1948

Түгээмэл тунхаглал

1948.12.10

1966

Хоёр олон улсын пакт

1966.12.16

1989

Хүүхдийн эрхийн конвенц

1989.11.20

2006

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх

2006.12.13

2015

Тогтвортой хөгжлийн зорилго

2015.09.25

Тунхаглал — нийтлэг стандарт. Гэрээ — оролцогч улсын үүрэг. ТХЗ — бодлогын зорилго.

Түгээмэл тунхаглал: нэр төртэй амьдрах суурь.

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал • 1948.12.10

1; 2	**Тэгш байдал**	Хүн бүр ижил нэр төр, эрхтэй.
22	**Нийгмийн хамгаалал**	Эрсдэлд орсон хүнд хамгаалалт хэрэгтэй.
23	**Хөдөлмөр**	Шударга, таатай хөдөлмөрийн нөхцөл.
25	**Амьжиргаа**	Хоол, байр, эрүүл мэндийн суурь хэрэгцээ.
26	**Боловсрол**	Боловсролд хүрэх боломж.

Түгээмэл тунхаглал бол олон улсын гэрээ биш; нийтлэг стандартын суурь юм.

Нийгмийн эрхийг бодитоор хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай пакт • 1966.12.16

6; 7	**Хөдөлмөр**	Ажиллах боломж, шударга нөхцөл.
9	**Нийгмийн хамгаалал**	Эрсдэлийн үед хамгаалуулах.
11	**Зохистой амьжиргаа**	Хоол, хувцас, орон байр.
12; 13	**Эрүүл мэнд, боловсрол**	Үйлчилгээнд бодитоор хүрэх боломж.

Төр нөөц боломжоо ашиглан ахиц гаргана. Ялгаварлалгүй байх үүргийг хойшлуулахгүй.

Эрхээ шаардахын тулд дуу хоолой, хамгаалалт хэрэгтэй.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай пакт • 1966.12.16



01 **26 дугаар зүйл**

Хуулийн өмнө тэгш хамгаалуулна.

02 **14 дүгээр зүйл**

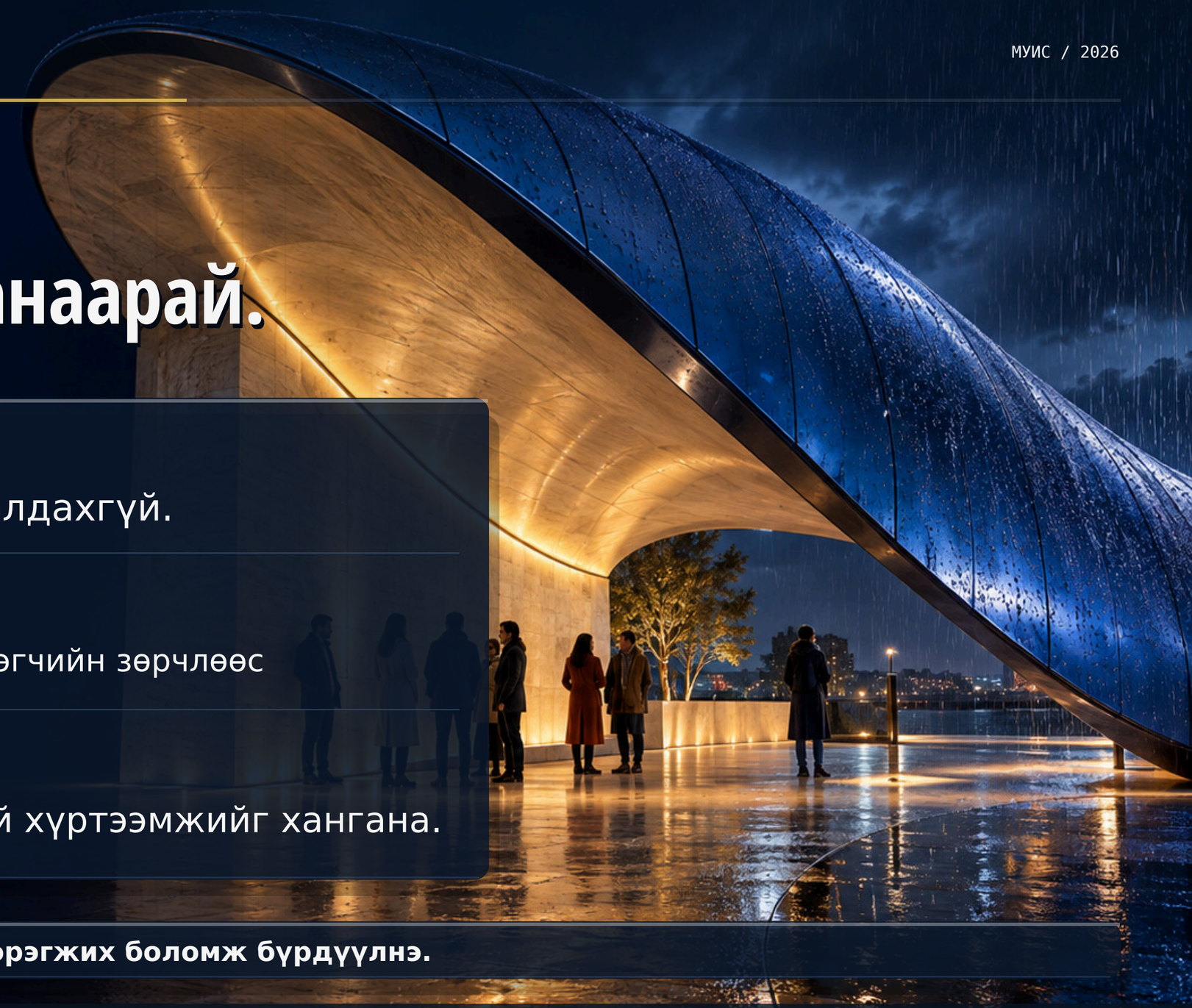
Шүүхийн өмнө тэгш байна.

03 **25 дугаар зүйл**

Иргэд төрийн хэрэгт оролцох боломжтой.

Орлого бага байх нь хүний дуу хоолойг үгүйсгэх үндэслэл биш.

Төрийн үүргийг гурван үйлдлээр санаарай.



01 **Өөрөө зөрчихгүй**

Төр эрхэд үндэслэлгүй халдахгүй.

02 **Бусдаас хамгаална**

Ажил олгогч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн зөрчлөөс хамгаална.

03 **Боломж бүрдүүлнэ**

Хууль, төсөв, үйлчилгээний хүртээмжийг хангана.

Энгийнээр: зөрчихгүй → хамгаална → хэрэгжих боломж бүрдүүлнэ.

Нэг хүнд хэд хэдэн саад давхцаж болно.

CRC

1989.11.20

Хүүхэд

Амьжиргаа, хамгаалал — 26, 27 дугаар зүйл.

CEDAW

1979.12.18

Эмэгтэйчүүд

Ажил, эрүүл мэнд — 11, 12 дугаар зүйл.

CRPD

2006.12.13

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн

Хүртээмж, хамгаалал — 9, 28 дугаар зүйл.

Ижил үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна тухайн хүний саадыг арилгах хэрэгтэй.

Ажилтай байх нь дангаараа хангалтгүй.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.4 | Хөдөлмөрийн тухай • 2021.07.02 / 6



01 **Орлого**

Цалин өдөр тутмын хэрэгцээнд хүрч байна уу?

02 **Нөхцөл**

Ажлын байр аюулгүй, ялгаварлалгүй юу?

03 **Хамгаалалт**

Гэрээ, даатгал, гомдол гаргах боломж бий юу?

Жишээ: ажилтай ч тогтворгүй орлого нь өрхийг эрсдэлтэй байлгаж болно.

Төлбөргүй сургууль зардалгүй гэсэн үг биш.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.7 | Боловсролын ерөнхий • 2023.07.07

01 **Тээвэр, байр**

Сургуульдаа очих, амьдрах зардал гарна.

02 **Хэрэгсэл, интернет**

Хичээлд оролцоход нэмэлт зардал хэрэгтэй.

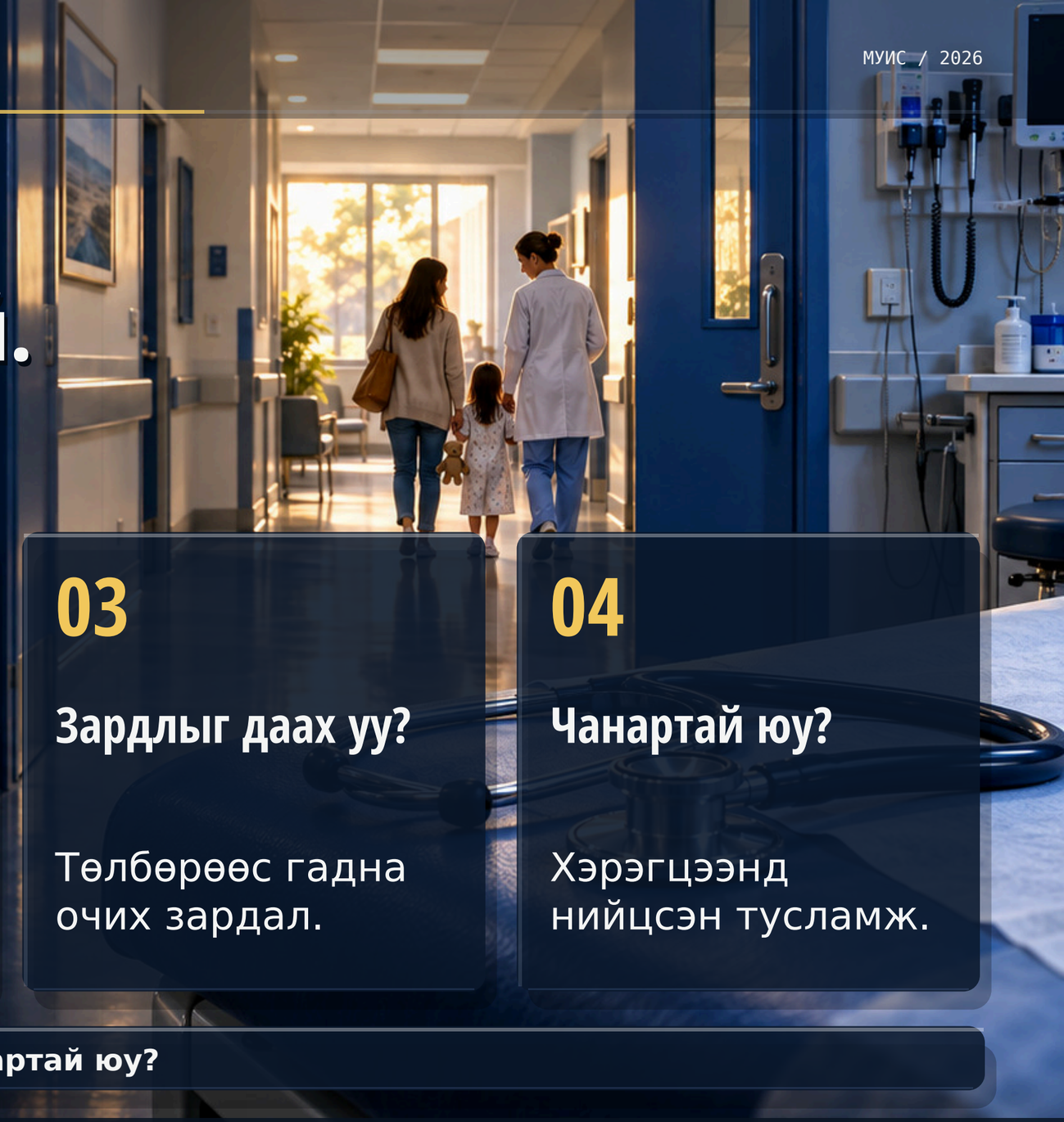
03 **Үр дүн**

Элсэлтээс гадна ирц, төгсөлтийг харна.

Жишээ: сургалтын төлбөргүй ч унааны зардлаас болж ирц тасалдаж болно.

Үйлчилгээ байхаас гадна хүрч чаддаг байх хэрэгтэй.

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.6 | ЭЗНСЭ-ийн пакт • 1966.12.16 / 12



01

Байгаа юу?

Шаардлагатай үйлчилгээ байгаа эсэх.

02

Очих боломжтой юу?

Зай, тээвэр, барилгын хүртээмж.

03

Зардлыг даах уу?

Төлбөрөөс гадна очих зардал.

04

Чанартай юу?

Хэрэгцээнд нийцсэн тусламж.

Дөрвөн асуулт: байгаа юу → очих уу → төлөх үү → чанартай юу?

Дэмжлэг хэрэгтэй хүндээ хүрч байна уу?

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.5 | Нийгмийн халамжийн тухай • 2012.01.19

01

Хасагдлын алдаа

Шаардлага хангасан хүн дэмжлэгээс үлдэх.

02

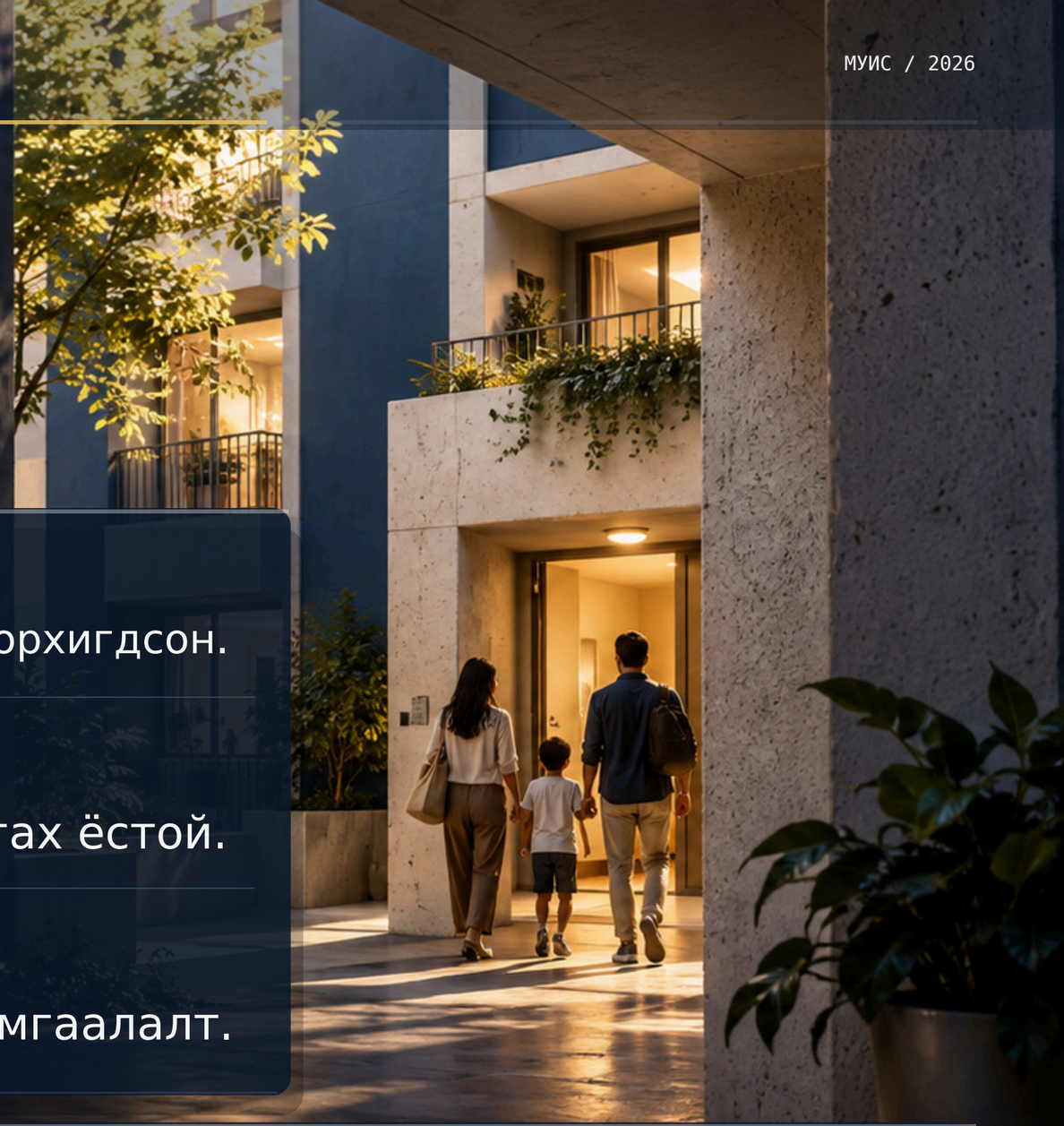
Хамрагдлын алдаа

Шаардлага хангахгүй хүн хамрагдах.

Шалгуур ойлгомжтой, мэдээллээ засуулах, шийдвэрээ хянуулах боломжтой байна.

Кейс 1: орон байрны бодлого хэнийг орхив?

Өмнөд Африк / Grootboom / 2000.10.04 / [2000] ZACC 19



01 **Асуудал**

Хүнд нөхцөлтэй иргэдийн яаралтай хэрэгцээ орхигдсон.

02 **Шийдвэр**

Бодлого яаралтай хэрэгцээг бодитой тусгах ёстой.

03 **Сургамж**

Урт хугацааны төлөвлөгөө + яаралтай хамгаалалт.

Бодлого хамгийн яаралтай хэрэгцээтэй хүмүүсийг орхиж болохгүй.

Кейс 2: эмчилгээний хязгаарлалт үндэслэлтэй юу?

Өмнөд Африк / Treatment Action Campaign / 2002.07.05 / [2002] ZACC 15



01 **Асуудал**

Эхээс хүүхдэд ХДХВ дамжихаас сэргийлэх эмийн хүртээмж хязгаарлагдсан.

02 **Шийдвэр**

Шаардлага хангасан эмнэлгүүдэд тавьсан саадыг арилгах.

03 **Сургамж**

Үйлчилгээний хязгаарлалт нотолгоотой, үндэслэлтэй байна.

Эмчилгээний хүртээмжийг хязгаарлах бол бодит үндэслэл шаардлагатай.

Кейс 3: тэтгэмжийн хэмжээг юунд үндэслэж тогтоох вэ?

Герман / BVerfG / 2010.02.09 / 1 BvL 1/09 нар



01 **Асуудал**

Амьжиргааны доод дэмжлэгийн тооцоолол маргаантай байсан.

02 **Шийдвэр**

Тооцоолол ил тод, бодит хэрэгцээнд үндэслэсэн байна.

03 **Сургамж**

Дүнг хэлэхээс гадна яаж тооцсоныг тайлбарлана.

Дэмжлэгийн хэмжээ бодит хэрэгцээ, ил тод тооцоонд тулгуурлана.

Улс бүр өөр хэрэгсэлтэй. Гол зорилго нь ижил.



Улс	Гол хэрэгсэл	Анхаарах зүйл
Монгол	Хууль, халамж, үйлчилгээ	Бодит хүртээмж
Өмнөд Африк	Бодлогод шүүхийн хяналт	Хэнийг орхисныг шалгах
Герман	Амьжиргааны доод баталгаа	Тооцооллын үндэслэл
Финланд	Орлогын дэмжлэгийн туршилт	Нөлөөг судалж үнэлэх
Бразил	Орлого + суурь үйлчилгээ	Үйлчилгээтэй уялдуулах

Энэ бол бодлогын харьцуулалт; улс орнуудын чансаа биш.

Финланд: орлогын дэмжлэг ямар нөлөөтэй байсан бэ?

Туршилт • 2017–2018 | Үр дүнгийн тайлан • 2020

2,000

АЖИЛГҮЙ ОРОЛЦОГЧ

€560

САР БҮР / НЭГ ХҮНД

Сайн сайхан байдал

Өөрсдийн үнэлгээ илүү сайн байсан.

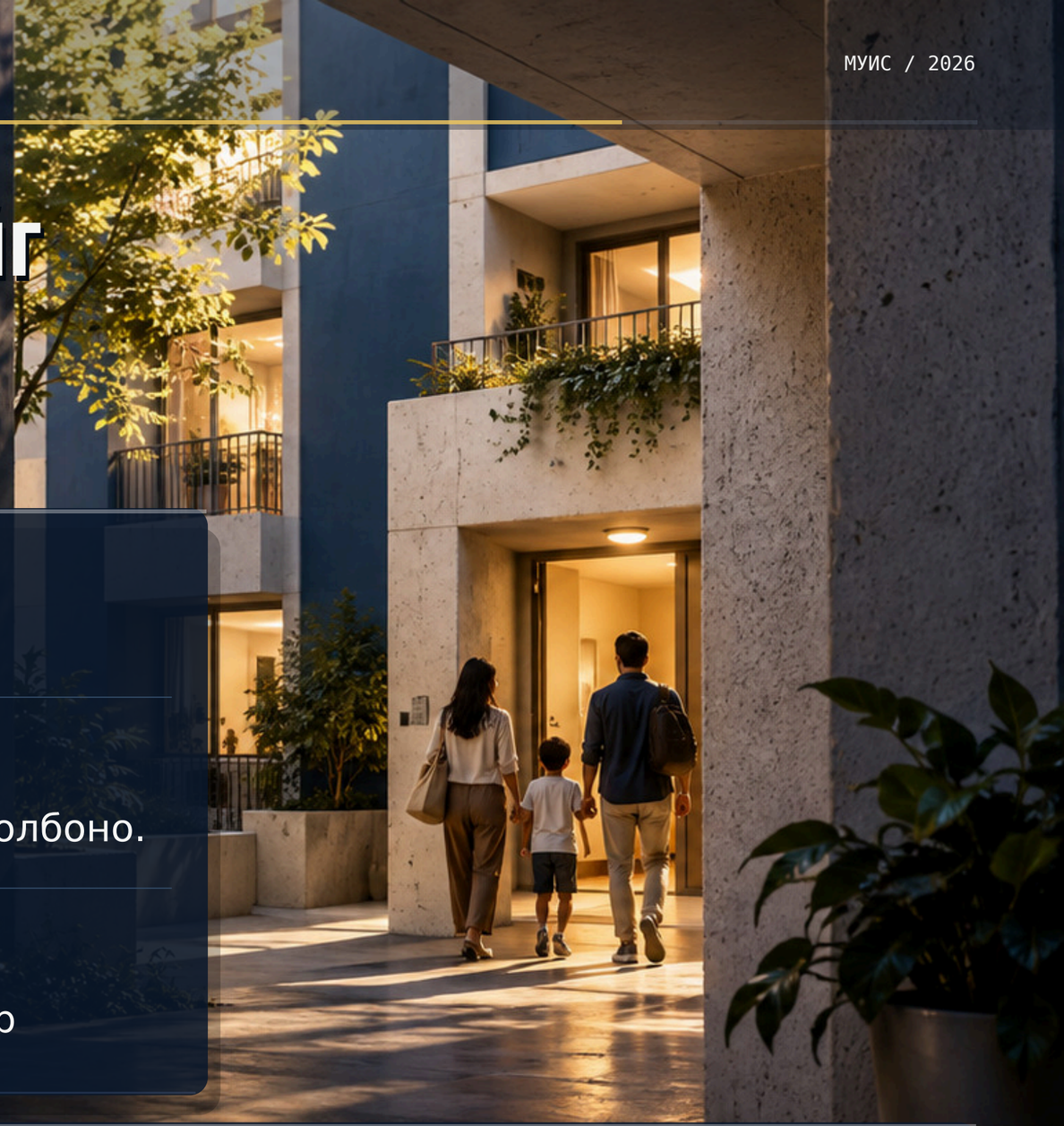
Ажил эрхлэлт

Нөлөө хязгаарлагдмал, тайлбарлах нөхцөлтэй.

Энэ нь бүх хүн амыг хамарсан байнгын суурь орлого биш, туршилт байсан.

Бразил: орлогын дэмжлэгийг үйлчилгээтэй холбодог.

Хууль №10.836 • 2004.01.09 | №14.601 • 2023.06.19



01 **Дэмжлэг**

Бага орлоготой өрхөд мөнгөн дэмжлэг.

02 **Уялдаа**

Хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн хяналттай холбоно.

03 **Анхаарах зүйл**

Үйлчилгээ өөрөө хүртээмжгүй бол өрхийг дангаар буруутгахгүй.

Сургамж: тэтгэмж ба үйлчилгээ хоёр бодитоор уялдах ёстой.

Монголд хэрэгжүүлэх гурван чиглэл.

01 **Хүртээмжийг сайжруулах**

Зай, тээвэр, мэдээлэл, барилгын саадыг багасгах.

02 **Орлогын эрсдэлийг бууруулах**

Хэрэгцээнд нийцсэн дэмжлэг, хөдөлмөрийн боломж.

03 **Шийдвэрийг хянуулах**

Шалтгааныг мэдэх, мэдээллээ засах, гомдол гаргах.



Хэмжих зүйл: үйлчилгээ авах хугацаа, хамрагдалт, шийдвэрлэсэн гомдол.

Эрх зөрчигдвөл юунаас эхлэх вэ?

Үндсэн хууль • 1992.01.13 / 16.12; 16.14



01 **Баримтаа хадгалах** — Хүсэлт, хариу, огноо, холбогдох баримт.

02 **Шалтгааныг мэдэх** — Ямар шалгуур, хуулиар татгалзсан бэ?

03 **Хянуулах боломжоо асуух** — Эрх бүхий байгууллага, хууль зүйн зөвлөгөө.

04 **Шүүхийн хамгаалалт** — Харьяалал, журам, хугацааг нягтлах.

Гомдлын төрөл бүрийн журам, хугацаа өөр. Мэргэжлийн зөвлөгөөг эрт авна.

Орлого өөр байж болно. Эрх ижил.



01 **Эрх тэгш**

Бага орлого хүний нэр төрийг бууруулахгүй.

02 **Бодит боломж**

Хууль байгаа төдийгүй хэрэгждэг байх ёстой.

03 **Хариуцлага**

Шийдвэр үндэслэлтэй, хянуулах боломжтой байна.

Хэлэлцүүлэг: Монголд эхлээд аль саадыг арилгах хэрэгтэй вэ?

Эх сурвалж / хууль ба олон улсын баримт бичиг

ҮХ	Монгол Улсын Үндсэн хууль — 1992.01.13
ХТ	Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2021.07.02
НХ	Нийгмийн халамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2012.01.19
БЕХ	Боловсролын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2023.07.07
ХБХ	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль — 2016.02.05
UDHR	Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал — 1948.12.10
ICESCR	Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.01.03
ICCPR	Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.03.23
CRC	Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц — 1989.11.20; хүчин төгөлдөр: 1990.09.02
CEDAW	Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц — 1979.12.18; хүчин төгөлдөр: 1981.09.03
CRPD	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц — 2006.12.13; хүчин төгөлдөр: 2008.05.03

Баримт бичгийн нэр дээр дарж албан ёсны эх сурвалжийг нээнэ.

Эх сурвалж / судалгаа ба бодит кейс



POV	УСХ, Дэлхийн банк: Mongolia Poverty Update 2022, 2024 онд нийтэлсэн; үндэсний ядуурлын түвшин
GROOT	Government of the Republic of South Africa v Grootboom [2000] ZACC 19 — 2000.10.04
TAC	Minister of Health v Treatment Action Campaign (No 2) [2002] ZACC 15 — 2002.07.05
GER	BVerfG, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 — 2010.02.09, амьжиргааны доод баталгаа
FIN	Kela: Финландын суурь орлогын туршилт, 2017–2018; эцсийн үр дүн 2020
BRA	Бразил: Lei nº 10.836 — 2004.01.09; Lei nº 14.601 — 2023.06.19
GC3	CESCR, Ерөнхий тайлбар №3 — 1990.12.14; улсын үүрэг, доод цөм шаардлага
SDG	НҮБ, A/RES/70/1 — 2015.09.25, Тогтвортой хөгжлийн зорилго

Хэрэглэхийн өмнө хүчин төгөлдөр хууль, статистикийн анхдагч эхийг нягтална.